متوسطة ميطر الجديدة بوسعادة المستوى : 04 متوسط السنة الدراسية 2018-2019

الاختبار الأول في مادة التربية المدنية
الأربعاء 05ديسمبر2018

- الجزء الأول(5ن) :

تعد الجريمة وانتشار النزاعات من أحد أهم أسباب تفكك المجتمعات, إذ تؤثر على العلاقات بين الأفراد والأسر, فيتدهور الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي, ونظرا لخطورة الأمر تسعى الدول لوضع السياسات اللازمة لمحاربة هذه الظاهرة ووضع تدابير وقائية, منها الوساطة الاجتماعية.

التعليمة: أجب عما يلي:

1- ما مفهوم الوساطة الاجتماعية ؟ (2ن)

2- ما هي شروط الوساطة و إجراءات سيرها(أذكر3فقط) ؟ (3ن)

- الجزء الثاني (4ن): السياق : القضاء مجموعة من الأحكام صادرة عن الجهات القضائية.

التعليمة: أعد كتابة الجمل , وأجب بصحيح أو خطأ, مع تصحيح الخطأ :

1- تصدر المحكمة أحكاما نهائية.

2- تعد المحكمة العليا درجة ثالثة من درجات التقاضي.

3- توجد المجالس القضائية في معظم الولايات.

4- استقلالية القضاء تعني أنه يخضع لوصاية.

- الجزء الثالث (3ن): عند تعذرالحل السلمي للنزاع عن طريق الصلح والوساطة ,يتم تتبع إجراءات الدعوى القضائية , ثم الحضور لجلسة المحاكمة للفصل في القضية.

التعليمة: إليك إجراءات سير جلسة المحاكمة, أعد كتابتها مرتبة مرقمة ؟

- سماع أقوال الضحية. / - سماع شهادة الشهود. / - تصريح الخبراء. / - استجواب المتهم.

- سماع مرافعة النيابة العامة. / - سماع المتهم ومحاميه في كلمة أخيرة.

- الوضعية الادماجية (8ن):

السياق : حدث شجار بين جيرانك, مما أدى بأحدهما برفع دعوى قضائية ضد الآخر, الذي جاءك وسألك عن إجراءات سير المحاكمة.

السند1: المحاكمة العادلة من أبرز وأهم الأعمدة الأساسية التي تهدف إلى حماية الإنسان من كل ما شأنه المس بحقوقه وكرامته في جميع مراحل الدعوى، منذ لحظة إيقافه , والبحث معه من قبل الشرطة القضائية في ما يعرف بالبحث التمهيدي, مرورا بالاستنطاق أمام النيابة العامة و بالتحقيق الإعدادي, وصولا إلى المحاكمة، إبتدائيا، إستئنافيا، ونقضا . (حميد ملاح: القانون الجنائي والمسطرة الجنائية)

السند2: المحاكمة آلية تهدف إلى الفصل في براءة المتهم أو إدانته وفقًا للأصول القانونية. وتنقسم المحاكمات أمام المحكمة إلى مرحلتين: الفصل في براءة المتهم أو إدانته , و تحديد العقوبة.

التعليمة: أكتب موضوعا يتراوح بين(12 -15) سطرا, تتحدث فيه عن جلسة المحاكمة ؟ - مبرزا مايلي:

1- تعريف المحاكمة ؟ 2- معايير المحاكمة؟ 3- إجراءات سير جلسة محاكمة؟

أستاذ المادة: ياسين عطوي بالتوفيق

العدل لا تمطره السَّماءُ *** والجور قد يرفعُه الدعاءُ
و الظلم لا يغالبه نحيبٌ *** والحق لا يناصره البكاءُ
فلا تركع لغير الله يوماً *** فخلق الله أصلهمُ سواءُ
ولا تجزع في الشدائد أوتُداهنْ *** وكُن جَلْداً ولو غلب العياءُ

لئنْ ترضخ مُهانا خوفَ بطشٍ *** فنفس الحُرِّ يجرحُها انحناءُ
وبطشُ الله ليس له مردٌّ *** وبطش العبدِ أقصاهُ انتهاءُ
وحكمُ الظلم ليس له دوامٌ *** وحكم الحق شيمتُه البقاءُ

ency-education.com/4am